

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 364 -
365/2538

ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด
นาย สุชาติ วิสุวรรณหรือวิสุวรรณ

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 135 (2)

เมื่อศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกเลิกการล้มละลายย่อมมีผลให้จำเลยหลุดพ้นจากการเป็นบุคคลล้มละลายและเท่ากับว่าศาลได้มีคำสั่งยกเลิกการพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยไปด้วยในตัวเองจึงไม่มีประโยชน์ที่ศาลฎีกาจะพิจารณาฎีกาของจำเลยเกี่ยวกับคำสั่งไม่อนุญาตให้จำเลยเลื่อนคดีและคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดอีกต่อไป

โจทก์ ฟ้อง ขอให้ มี คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ จำเลย เด็ดขาด และ พิพากษาให้
จำเลย เป็น บุคคล ล้มละลาย

จำเลย ให้การ ขอให้ ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้น พิจารณา สืบพยานโจทก์ แล้ว ระหว่าง นัด สืบพยาน จำเลยจำเลย
ยื่น คำร้อง ว่า ตัว จำเลย ป่วย และ นาย วิชัย เจริญพงษ์ พยาน จำเลย อีก 1 ปาก
ติด งาน ใน หน้าที่ ไม่สามารถ มา เป็น พยาน ได้ จึง ขออนุญาตเลื่อนคดี ไป สักนัด
หนึ่ง

ศาลชั้นต้น พิจารณา แล้ว มี คำสั่ง ว่า ไม่มี เหตุผล ที่ จะ ให้ เลื่อนการ
พิจารณา ได้ ให้ยก คำร้อง และ มี คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ จำเลย เต็ดขาดตาม พระราช
บัญญัติ ล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 14

จำเลย อุทธรณ์ คำสั่ง ที่ ไม่อนุญาต ให้ เลื่อนคดี และ อุทธรณ์ คำสั่งที่ ให้
พิทักษ์ทรัพย์ จำเลย เต็ดขาด

ศาลอุทธรณ์ มี คำสั่ง และ คำพิพากษา ยืน

จำเลย ฎีกา คำสั่ง และ คำพิพากษา ศาลอุทธรณ์

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "ปัญหา ที่ ต้อง วินิจฉัย ตาม ฎีกา ของ จำเลยมี ว่า คดี มี
เหตุ สมควร ที่ ศาลชั้นต้น จะ สั่ง ให้ เลื่อน การ พิจารณา สืบพยานจำเลย หรือไม่
และ มีเหตุ สมควร ให้ พักทรัพย์ จำเลย เต็ดขาด หรือไม่ข้อเท็จจริง ได้ความ ว่า
หลังจาก ที่ จำเลย ยื่นฎีกา คัดค้าน คำสั่ง และคำพิพากษา ศาลอุทธรณ์ แล้ว เจ้า
พนักงาน พักทรัพย์ ได้ มี หนังสือ ที่ยธ 0410/1076 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม
2537 แจ้ง ไป ยัง ศาลชั้นต้น ว่าเมื่อ วันที่ 19 เมษายน 2537 เจ้าหนี้ ผู้เป็น โจทก์
ซึ่ง เป็น เจ้าหนี้ที่ ได้ ยื่น คำขอ รับชำระหนี้ เพียง ราย เดียว แกลง ขอ ถอน คำขอ
รับชำระหนี้และ เจ้าพนักงาน พักทรัพย์ ได้ มี คำสั่ง อนุญาต ให้ ถอน คำขอ รับ
ชำระหนี้ไป แล้ว ถือว่า คดีล้มละลาย คดี นี้ ไม่มี เจ้าหนี้ ยื่น คำขอ รับชำระหนี้อัน
เป็น เหตุ ไม่สมควร ให้ ลูกหนี้ ตกเป็น บุคคล ล้มละลาย ขอให้ ศาล มีคำสั่ง ยกเลิก
การ ล้มละลาย ตาม พระราชบัญญัติ ล้มละลาย พ.ศ. 2483มาตรา 135(2) และ ศาล
ชั้นต้น ได้ มี คำสั่ง ให้ยก เลิก การ ล้มละลายตาม ความเห็น ของ เจ้าพนักงาน
พักทรัพย์ กับ ได้ แจ้ง คำสั่ง ให้เจ้าพนักงาน พักทรัพย์ ทราบ แล้ว เห็นว่า
เมื่อ ศาลชั้นต้น ได้ มีคำสั่ง ให้ยก เลิก การ ล้มละลาย แล้ว ย่อม มีผล ให้ จำเลย
หลุดพ้น จาก การเป็น บุคคล ล้มละลาย และ เท่ากับ ว่า ศาล ได้ มี คำสั่ง ยกเลิก

การพิทักษ์ทรัพย์ ของ จำเลย ไป ด้วย ใน ตัว จึง ไม่มี ประโยชน์ ที่ ศาลฎีกาจะ
พิจารณา ฎีกา ของ จำเลย อีก ต่อไป "

ให้ จำหน่ายคดี ออกจาก สารบบความ ของ ศาลฎีกา

(วินัย วิมลเศรษฐ-สมาน เวทวินิจ-สมชัย สายเชื้อ)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>